

โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร การลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีฐานละทิ้งหน้าที่ราชการ ในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันและไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย จึงต้องลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ อันเป็นวันแรกที่ผู้ฟ้องคดี ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร และไม่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการอีก ทั้งนี้ ตามข้อ ๖ (๒) ของระเบียบดังกล่าว ดังนั้น การที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดี ออกจากราชการย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ อันเป็นวันแรกที่ละทิ้งหน้าที่ ราชการจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เฉพาะส่วนที่ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะไม่ได้ อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นก็ตาม แต่การสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก จากราชการฐานละทิ้งหน้าที่ราชการในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันและไม่กลับมา ปฏิบัติราชการอีก กฎหมายได้กำหนดวันออกจากราชการไว้อย่างชัดเจน ดังนั้น วันออกจากราชการ จึงต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และกฎหมายเกี่ยวกับวันออกจากราชการฐานละทิ้ง หน้าที่ราชการ และวันออกจากราชการมีผลต่อการคำนวณบำเหน็จบำนาญตามกฎหมายว่าด้วย บำเหน็จบำนาญข้าราชการ กรณีดังกล่าวจึงเป็นการปรับข้อเท็จจริงเข้าสู่ข้อกฎหมายซึ่งถือเป็น ปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลปกครองสูงสุดจึงมีอำนาจ ยกประเด็นดังกล่าวขึ้นวินิจฉัยได้ตามข้อ ๙๒ และข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณา คดีปกครองฯ

พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ เรื่อง ลงโทษปลดออกจากราชการ เฉพาะส่วนที่ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๕๓๖/๒๕๖๒)

๒) กรณีประพฤติชั่วร้ายแรง

โดยที่ประกาศกองบัญชาการการศึกษา เรื่อง รับสมัครและคัดเลือก ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ นั้น ข้อ ๘.๓ กำหนดว่า ข้าราชการตำรวจที่ทุจริตในการสอบ ถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยฐานประพฤติชั่ว อย่างร้ายแรง ซึ่งการทุจริตเกี่ยวกับการสอบนี้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๑๑ ให้กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ กำชับผู้บังคับบัญชาให้ลงโทษข้าราชการตำรวจ



ที่กระทำผิดวินัย กรณีทุจริตในการสอบสถานหนัก และมติ ก.ตร. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ กำหนดแนวทางการลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง กรณีข้าราชการตำรวจที่กระทำผิดในความผิดทุจริตในการสอบแข่งขันหรือคัดเลือก มีระดับโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี และจะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทุจริตในการสอบคัดเลือกดังกล่าว โดยถูกตรวจพบเครื่องอิเล็กทรอนิกส์รับสัญญาณวิทยุ และเมื่อตรวจพิสูจน์แล้ว ผลการตรวจสอบปรากฏว่า เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเป็นเครื่องวิทยุคมนาคม ซึ่งเป็นเครื่องรับสัญญาณการเฉลยข้อสอบจากบุคคลภายนอก ดังนั้น จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำการทุจริตในการสอบข้อเขียน ประกอบกับประกาศกองบัญชาการตำรวจ รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น ข้อ ๘.๓ กำหนดว่า ข้าราชการตำรวจที่ทุจริตในการสอบ ถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อีกทั้งพฤติการณ์ดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของความเป็นข้าราชการตำรวจอย่างร้ายแรงและทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ อันทำให้เป็นที่รังเกียจของสังคมและขัดต่อความรู้สึกศรัทธาของประชาชนที่มีต่อข้าราชการตำรวจที่ต้องรักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดเหนือกว่าข้าราชการประเภทอื่นทั่วไป จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๗๙ (๕) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ คำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีรับราชการตำรวจ ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ (สส.) สถานีตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ได้สมัครสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรตามประกาศกองบัญชาการตำรวจ รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน โดยผู้ฟ้องคดีได้สมัครสอบคัดเลือกในกลุ่มข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรี สายป้องกันปราบปราม (ปป.๓) ต่อมา เจ้าหน้าที่คุมสอบตรวจพบว่าการทุจริตในการสอบข้อเขียน โดยตรวจพบเครื่องอิเล็กทรอนิกส์รับสัญญาณที่ใช้รับสัญญาณในการเฉลยข้อสอบจากบุคคลภายนอกโดยระบบสั้น ชุกซ่อนอยู่กับผู้ฟ้องคดีกับพวกรวม ๙ คน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งตำรวจภูธรภาค ๔ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และมีคำสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าวเพื่อสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีกับพวกรวม



๙ คน พร้อมทั้งมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อน ต่อมา เมื่อคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์รับกันว่าขณะที่ทำการสอบข้อเขียน อนุกรรมการคุมสอบ และเจ้าหน้าที่คุมสอบได้ตรวจพบเครื่องอิเล็กทรอนิกส์รับสัญญาณวิทยุคนละ ๑ เครื่อง อยู่กับตัวผู้ฟ้องคดีกับพวกรวม ๙ คน จึงได้ยึดมาดำเนินการส่งไปตรวจพิสูจน์ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เมื่อสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติตรวจพิสูจน์แล้วยืนยันว่าเป็นเครื่องรับวิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ คณะกรรมการพิจารณากลับกรอการพิจารณาสั่งลงโทษทางวินัย ภาค ๔ ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่ออนุกรรมการคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ ทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาตามที่ตำรวจภูธรภาค ๔ มีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการถูกต้องเหมาะสมแล้ว จึงมีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งรองผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (๒) ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ได้มีหนังสือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีและมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการและมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้ว่าประกาศกองบัญชาการศึกษารอง รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ นั้น ข้อ ๘.๓ กำหนดว่า ข้าราชการตำรวจที่ทุจริตในการสอบ ถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ซึ่งการทุจริตเกี่ยวกับการสอบนี้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๑๑ ให้กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ กำชับผู้บังคับบัญชาให้ลงโทษข้าราชการตำรวจที่กระทำผิดวินัย กรณีทุจริตในการสอบสถานหนักและมติ ก.ตร. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ กำหนดแนวทางการลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง กรณีข้าราชการตำรวจที่กระทำผิดในความผิดทุจริตในการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกมีระดับโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี และจะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกองบัญชาการศึกษารองได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เพื่อแต่งตั้ง



เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๓ โดยผู้ฟ้องคดีได้สมัครคัดเลือกในกลุ่มข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิปริญญาตรี ในกลุ่มสายป้องกันปราบปราม (ปป.๓) ในระหว่างผู้เข้าสอบทำการสอบ อนุกรรมการหัวหน้าศูนย์สอบได้สุ่มตรวจค้นตัวผู้สอบ ผลปรากฏว่าได้ตรวจพบเครื่องอิเล็กทรอนิกส์รับสัญญาณวิทยุที่ซุกซ่อนภายในกางเกงชั้นในของผู้ฟ้องคดี และเมื่อตรวจพิสูจน์แล้ว ผลการตรวจสอบปรากฏว่า เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเป็นเครื่องวิทยุคมนาคม ซึ่งเป็นเครื่องรับสัญญาณการเฉลยข้อสอบจากบุคคลภายนอก อีกทั้ง ก่อนเข้าห้องสอบ กรรมการคุมห้องสอบได้ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าแถวเพื่อรอตรวจค้นร่างกาย และได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีถอดรองเท้าและถุงเท้า ก่อนที่จะแจกกระดาษคำตอบและลงมือทำข้อสอบ เมื่อพิจารณาจากพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ปรากฏตามข้อเท็จจริงดังกล่าว หากผู้ฟ้องคดีมิได้มีเจตนาทุจริตในการสอบ ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะมอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือมาให้กับกรรมการคุมสอบ ตั้งแต่เริ่มทำการตรวจค้นร่างกายเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ แต่ผู้ฟ้องคดีก็ได้กระทำการกลับนำอุปกรณ์ดังกล่าวเข้าห้องสอบ ดังนั้น จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำการทุจริตในการสอบข้อเขียน ประกอบกับประกาศกองบัญชาการศึกษา เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น ข้อ ๘.๓ กำหนดว่า ข้าราชการตำรวจที่ทุจริตในการสอบ ถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อีกทั้ง พฤติการณ์ดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของความเป็นข้าราชการตำรวจอย่างร้ายแรงและทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ อันทำให้เป็นที่รังเกียจของสังคมและขัดต่อความรู้สึกศรัทธาของประชาชนที่มีต่อข้าราชการตำรวจที่ต้องรักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดเหนือกว่าข้าราชการประเภทอื่นทั่วไป จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๗๙ (๕)^{๑๙} แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ คำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๖๓/๒๕๖๒)

^{๑๙} พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๗๙ การกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ได้แก่การกระทำดังต่อไปนี้

๑. ขลข

๒. ขลข

(๕) กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

๓. ขลข

๔. ขลข



๒.๒.๒ คำสั่งลงโทษไล่ออก

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๙ บัญญัติว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (๑)... (๓) ได้สวนและวินิจฉัยว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐร้ายยผิดปกติ กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม โดยข้อกล่าวหาที่อยู่ในอำนาจได้สวนและพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หมายถึง เฉพาะข้อกล่าวหาที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมเท่านั้น และโดยที่ประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัติถึงองค์ประกอบและโทษเกี่ยวกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการไว้ใน ภาค ๒ ลักษณะ ๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๔๗ ถึงมาตรา ๑๖๖ และได้บัญญัติถึงองค์ประกอบและโทษเกี่ยวกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมไว้ในลักษณะ ๓ หมวด ๒ มาตรา ๒๐๐ ถึงมาตรา ๒๐๕ ดังนั้น ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม จึงเป็นมูลความผิดทางอาญา ส่วนความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ถือเป็นมูลความผิดทางวินัย นอกจากสามกรณีดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่มีอำนาจในการได้สวนข้อเท็จจริง ดังนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีอำนาจหน้าที่ในการได้สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดทางวินัยผู้ฟ้องคดีเฉพาะความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ซึ่งความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง นั้น มีองค์ประกอบในการกระทำความผิด ๓ ประการ คือ ประการแรก ผู้กระทำความผิดที่ราชการที่จะต้องปฏิบัติ หากผู้กระทำไม่มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ จะไม่มีความผิดในฐานนี้ ประการที่สอง ผู้กระทำได้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ ซึ่งหมายถึง มีหน้าที่ราชการที่จะต้องปฏิบัติแต่ไม่ปฏิบัติหรือดเว้นไม่กระทำตามหน้าที่โดยจงใจหรือเจตนาไม่ปฏิบัติ และประการที่สาม ผู้กระทำมีเจตนากระทำการหรือละเว้นการกระทำในหน้าที่เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ ซึ่งหมายถึง ประโยชน์ที่ไม่มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะได้รับ แม้คดีนี้จะปรากฏข้อเท็จจริงว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ชี้มูลความผิดทางวินัยของผู้ฟ้องคดีฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๕ วรรคสอง



แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งศาลได้วินิจฉัยไว้แล้วว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดทางวินัยผู้ฟ้องคดีในฐานดังกล่าว แต่เมื่อศาลได้วินิจฉัยไว้แล้วเช่นกันว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ วินิจฉัยว่า พฤติการณ์แห่งการกระทำของผู้ฟ้องคดีถือว่ามีมูลความผิด โดยถือเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันนั้น ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชี้มูลความผิดฐานอื่นมาด้วย จึงไม่มีผลเปลี่ยนแปลงมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ชี้มูลความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการอันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงแต่อย่างใดไม่ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ส่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการบำนาญ เดิมผู้ฟ้องคดีเคยดำรงตำแหน่งนายช่างรังวัด ๖ ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี ต่อมา อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีเกษียณอายุราชการ ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งอยู่นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบเรื่องราวและรายงานการรังวัด ตลอดจนความเห็นของผู้ไต่บังคับบัญชาแล้วเสนอความเห็นต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี ในการดำเนินการเพื่อออกโฉนดที่ดินว่า ที่ดินอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกโฉนดที่ดินให้ได้และช่างได้ดำเนินการมาโดยถูกต้อง เห็นควรดำเนินการให้ผู้ขอต่อไปหรือไม่ นั้น โดยปรากฏต่อมาว่า ที่ดินบางส่วนราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน บางส่วนเป็นที่ดินที่ไม่สามารถออกโฉนดที่ดินโดยวิธีการดังกล่าวได้ และการดำเนินการก็ไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมาย จนเป็นเหตุให้มีการออกโฉนดที่ดินไปโดยมิชอบด้วยระเบียบกฎหมาย กล่าวคือ โฉนดที่ดินทั้งสามแปลงดังกล่าวนอกจากจะเป็นการออกทับที่สงวนหวงห้าม “ที่เขยยะมูลฝอย” แล้ว บางส่วนยังเป็นการออกทับคลองสาธารณะประโยชน์ คลองทะเล และออกโดยการนำเอาหลักฐานสำหรับที่ดินแปลงอื่นมาอ้าง มีการนำหลักฐานที่ดินเดิมที่นำไปออกเอกสารสิทธิแล้วทั้งแปลงมาออกซ้ำอีก และออกโดยนำที่ดินที่ไม่มีหลักฐานการครอบครองรวมเข้าไปด้วย อันเป็นการออกโดยมิชอบด้วยประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๕๙ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ คณะอนุกรรมการไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต



แห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาแล้วเห็นว่าพฤติการณ์และการกระทำของผู้ฟ้องคดี มีมูลความผิดอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อใหตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๘๒ วรรคสาม และมาตรา ๘๕ วรรคสอง ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ พิจารณาเห็นชอบตามที่คณะกรรมการไต่สวนเสนอ และได้ส่งรายงานและความเห็น ไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาโทษทางวินัย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณามติซึ่งมูลความผิด ทางวินัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้วมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ คำสั่งดังกล่าวต่อ ก.พ. ต่อมา สำนักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ มีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนมิได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา กระบวนการไต่สวนของคณะกรรมการไต่สวนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีอำนาจไต่สวนซึ่งมูลความผิดผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเพิกถอนคำสั่งลงโทษไล่ออก จากราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการพร้อมทั้งคืนเงินบำนาญ ตามสิทธิให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้โดยที่ที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งใช้บังคับในขณะเกิดเหตุ มาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (๑)... (๓) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร้ายผิดปกติ กระทำความผิดฐานทุจริต ต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ ในการยุติธรรม เพื่อดำเนินการต่อไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๙ บัญญัติว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (๑)... (๓) ไต่สวนและวินิจฉัยว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐร้ายผิดปกติ กระทำความผิด ฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ ในการยุติธรรม โดยข้อกล่าวหาที่อยู่ในอำนาจไต่สวนและพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หมายถึง เฉพาะข้อกล่าวหาที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระทำความผิด



ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมเท่านั้น และโดยที่ประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัติถึงองค์ประกอบและโทษเกี่ยวกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการไว้ในภาค ๒ ลักษณะ ๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๔๗ ถึงมาตรา ๑๖๖ และได้บัญญัติถึงองค์ประกอบและโทษเกี่ยวกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมไว้ในลักษณะ ๓ หมวด ๒ มาตรา ๒๐๐ ถึงมาตรา ๒๐๕ ดังนั้น ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม จึงเป็นมูลความผิดทางอาญา ส่วนความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ถือเป็นมูลความผิดทางวินัย นอกจากสามกรณีดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่มีอำนาจในการไต่สวนข้อเท็จจริง ดังนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีอำนาจหน้าที่ในการไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดทางวินัยผู้ฟ้องคดีเฉพาะความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ซึ่งความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม^{๒๐} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงนั้น มีองค์ประกอบในการกระทำความผิด ๓ ประการ คือ ประการแรก ผู้กระทำความผิดที่ราชการที่จะต้องปฏิบัติ หากผู้กระทำไม่มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ จะไม่มีความผิดในฐานนี้ ประการที่สอง ผู้กระทำได้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ ซึ่งหมายถึง มีหน้าที่ราชการที่จะต้องปฏิบัติ แต่ไม่ปฏิบัติหรือดเว้นไม่กระทำตามหน้าที่โดยจงใจหรือเจตนาไม่ปฏิบัติ และประการที่สาม ผู้กระทำมีเจตนากระทำการหรือละเว้นกระทำการในหน้าที่เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ ซึ่งหมายถึง ประโยชน์ที่ไม่มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะได้รับ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ตรวจสอบสิทธิครอบครองและการทำประโยชน์ในที่ดิน รวมทั้งเป็นที่ดินที่พึงออกโฉนดที่ดินได้ตามกฎหมายหรือไม่ ทั้งนี้ ตามข้อ ๘ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ อันเป็นกฎหมายซึ่งมีผลใช้บังคับขณะนั้น ผู้ฟ้องคดีย่อมต้องมีความรู้ในระเบียบและกฎหมายเป็นอย่างดี หากผู้ฟ้องคดีได้ตรวจสอบหรือพิจารณาถ้อยคำของเอกสารหรือหลักฐานประกอบเรื่องการรังวัดออกโฉนดที่ดิน ซึ่งได้มีการระบุไว้ด้านหลัง ส.ค. ๑ ว่าเป็นที่เทขยะ ผู้ฟ้องคดีย่อมจะทราบได้ว่าการที่ระบุไว้ด้านหลัง ส.ค. ๑ ว่าเป็นที่เทขยะ นั้น หลักฐาน ส.ค.๑ ดังกล่าวเป็นหลักฐานที่ผู้แจ้งการครอบครองได้แจ้งโดยมิชอบ เพราะแจ้งในที่สงวนและหวงห้าม การแจ้ง

^{๒๐} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๘๒

ฯลฯ

ฯลฯ

การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง



ส.ค. ๑ จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้แจ้ง ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕ วรรคสอง^{๒๑} แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ผู้แจ้งจึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามมาตรา ๕๙^{๒๒} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน อีกทั้ง ผู้แจ้งก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นที่สงวนหวงห้าม ผู้ขอออกโฉนดที่ดินจึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินที่จะนำหลักฐาน ส.ค. ๑ มาขอออกโฉนดที่ดินได้นอกจากนี้ ได้มีการนำหลักฐานที่ดินแปลงอื่นมาขอออกโฉนดที่ดิน รวมทั้งมีการออกโฉนดที่ดินทับที่ดินที่ไม่มีหลักฐานเดิมรวมเข้าไปด้วย ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่จะต้องพิจารณาเกี่ยวกับหลักฐานที่นำมาขอออกโฉนดที่ดิน และตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนเสนอเรื่องต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี อันเป็นการตรวจพิจารณาตามปกติของผู้ดำรงตำแหน่งเช่นนั้นต้องพึงกระทำ ซึ่งหลักฐานดังกล่าวปรากฏชัดเจนแก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว โดยที่ผู้ฟ้องคดีไม่จำเป็นต้องออกไปตรวจสอบสภาพที่ดินอีก ผู้ฟ้องคดียอมทราบหลักฐานที่นำมาขอออกโฉนดที่ดินดังกล่าวขัดต่อกฎหมาย และไม่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ การที่ผู้ฟ้องคดีได้เสนอเรื่องต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี ต่อไป จนกระทั่งมีการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ขอ พฤติการณ์และการกระทำของผู้ฟ้องคดีแสดงถึงความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ถือเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ นอกจากนี้ การออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายกรณีนี้ ยังเป็นการออกโฉนดที่ดินทับคลองสาธารณะประโยชน์และที่ดินซึ่งเป็นหวงห้าม (ที่เขยยะ) ซึ่งต้องห้ามตามมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และข้อ ๘ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ อันเป็นกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น พฤติการณ์และการกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเข้าองค์ประกอบความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ขณะกระทำความผิด และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งลงโทษไล่อับผู้ฟ้องคดีออกจากราชการด้วยกฎหมายหรือไม่ นั้น เห็นว่า คำสั่งดังกล่าวระบุการกระทำความผิด

^{๒๑} พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗

มาตรา ๕

ฯลฯ

ฯลฯ

การแจ้งการครอบครองตามความในมาตรานี้ ไม่ก่อให้เกิดสิทธิขึ้นใหม่แก่ผู้แจ้งแต่ประการใด

^{๒๒} ประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา ๕๙ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินมาขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เป็นการเฉพาะรายไม่ว่าจะได้มีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๕๘ แล้วหรือไม่ก็ตาม เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นสมควร ให้ดำเนินการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ แล้วแต่กรณี ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประมวลกฎหมายนี้กำหนด

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ที่ดินต่อเนื่องมาจากผู้ซึ่งมีหลักฐานการแจ้งการครอบครองด้วย



ของผู้ฟ้องคดีไว้ ๒ ฐานความผิด คือ ฐานแรก ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งใช้บังคับอยู่ขณะกระทำความผิดนั้น โดยได้วินิจฉัยไว้แล้วว่า พฤติการณ์และการกระทำของผู้ฟ้องคดีเข้าองค์ประกอบของความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ส่วนฐานที่สอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ซึ่งได้วินิจฉัยไว้แล้วว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีอำนาจไต่สวนข้อเท็จจริง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติชี้มูลความผิดในฐานที่สองนี้จึงเป็นการกระทำที่ไม่ใช่อำนาจตามกฎหมาย และไม่ผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดี อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และได้ส่งรายงานเอกสารพร้อมทั้งความเห็นมายังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อพิจารณาลงโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก และในการพิจารณาโทษทางวินัยให้ถือว่ารายงานเอกสารและความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘๒^{๒๓} แห่งพระราชบัญญัติประกอบ

^{๒๓} พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๘๒ ในกรณีที่มีมูลความผิดทางวินัย เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาพฤติการณ์แห่งการกระทำ ความผิดแล้วมีมติว่าผู้ถูกกล่าวหาผู้ใดได้กระทำความผิดวินัย ให้ประธานกรรมการส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่ พร้อมทั้งความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้นเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติ โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก ในการพิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถือว่ารายงานเอกสารและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัยตามกฎหมาย หรือระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกกล่าวหา นั้น ๆ แล้วแต่กรณี

กรณีผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการตุลาการ ศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ให้ประธานกรรมการส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่ พร้อมทั้งความเห็นไปยังประธานคณะกรรมการตุลาการ ประธานคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง หรือประธานคณะกรรมการอัยการ แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการโดยเร็ว โดยให้ถือเอารายงานและเอกสารของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นส่วนหนึ่งของสำนวนการสอบสวนด้วย และเมื่อดำเนินการได้ผลประการใดแล้วให้แจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้นำคำสั่งลงโทษทางวินัยหรือวันที่ได้มีคำวินิจฉัยว่าไม่มีความผิดวินัย

สำหรับผู้ถูกกล่าวหาซึ่งไม่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับวินัย เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าผู้ถูกกล่าวหาดังกล่าวได้กระทำความผิดในเรื่องที่ถูกกล่าวหาให้ประธานกรรมการส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่ พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปยังผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป



รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒^{๒๔} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย พิจารณา

^{๒๔} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๕๒ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งให้ดำเนินการตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ หรือมาตรา ๖๖ แล้วแต่กรณี และให้ผู้มีอำนาจดังต่อไปนี้เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง

(๑) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ๑๑ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้สั่งบรรจุ และให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

(๒) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ๑๐ ให้ปลัดกระทรวงผู้บังคับบัญชาเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ปลัดกระทรวงผู้บังคับบัญชาเป็นผู้สั่งบรรจุ และให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ยกเว้นการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ๑๐ ที่ระบุไว้ใน (๓) ส่วนการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ๑๐ ในส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและไม่สังกัดกระทรวงหรือทบวงแต่อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี หรือในส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและมีหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชาเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้สั่งบรรจุ และให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

(๓) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ๑๐ ในส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและไม่สังกัดกระทรวงหรือทบวงแต่อยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีหรือในสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรี ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้สั่งบรรจุ และให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

(๔) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ๙ ให้ปลัดกระทรวงผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ๙ ในส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและไม่สังกัดกระทรวงหรือทบวงแต่อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี หรือในส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและมีหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งสำหรับการบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๙ ลงมาในส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม และไม่สังกัดกระทรวงหรือทบวงแต่อยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีหรือในสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

(๕) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ๘ ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง เมื่อได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง ส่วนการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ๘ ในส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและไม่สังกัดกระทรวงหรือทบวงแต่อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี หรือในส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและมีหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

(๖) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๗ ลงมา ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชาหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

(๗) การบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๔๖ และการแต่งตั้งตามมาตรา ๕๗ ให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๗ ลงมา ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ซึ่งมีใช้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

ในการเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งให้รายงานความสมควรพร้อมทั้งเหตุผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดไปด้วย



โดย อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย มีมติเห็นชอบให้ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการในความผิดฐานดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๒ และมาตรา ๙๓^{๒๕} แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประกอบกับมาตรา ๑๐๔^{๒๖} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แม้คดีนี้จะปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชี้มูลความผิดทางวินัยของผู้ฟ้องคดีฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๕ วรรคสอง^{๒๗} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งได้วินิจฉัยไว้แล้วว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการได้สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดทางวินัยผู้ฟ้องคดี

^{๒๕} พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๙๓ เมื่อได้รับรายงานตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่งและวรรคสามแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนพิจารณาโทษภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง และให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนส่งสำเนาคำสั่งลงโทษดังกล่าวไปให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ออกคำสั่ง

^{๒๖-๒๗} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๘๕

ฯลฯ

ฯลฯ

การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

มาตรา ๑๐๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนำมาประกอบการพิจารณาโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษลงต่ำกว่าปลดออก ทั้งนี้ ภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนที่แต่งตั้งตามมาตรา ๑๐๒ หรือผู้มีอำนาจตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม วรรคสี่ หรือวรรคห้า แล้วแต่กรณี เห็นว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง สมควรลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๑๑ ลงมาถึงระดับ ๘ และสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๗ ลงมา ที่กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงร่วมกันกับผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๘ ขึ้นไป หรือที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๑๐๒ วรรคห้า ในราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่พิจารณา และเมื่อ อ.ก.พ. กระทรวง มีมติเป็นประการใด ให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้มีอำนาจสั่งบรรจุดังกล่าว แล้วแต่กรณี ส่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น

(๒) สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๗ ลงมา ในราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กรม ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่พิจารณา และเมื่อ อ.ก.พ. กรม มีมติเป็นประการใด ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุดังกล่าวส่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น ทั้งนี้ ภายในสิบวันนับ (๑)

(๓) สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๗ ลงมาในราชการบริหารส่วนภูมิภาคซึ่งมิใช่หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ (๕) ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. จังหวัด ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่พิจารณา และเมื่อ อ.ก.พ. จังหวัด มีมติเป็นประการใด ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุดังกล่าวส่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น

ในกรณีที่ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม หรือตามมาตรา ๑๐๒ วรรคห้า ให้ผู้บังคับบัญชาตามมาตรา ๕๒ ระดับเหนือขึ้นไป มีอำนาจดำเนินการตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม หรือตามมาตรา ๑๐๒ วรรคห้า

ผู้ใดถูกลงโทษปลดออกตามมาตรานี้ ให้มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญเสมือนว่าผู้นั้นลาออกจากราชการ



ในฐานดังกล่าว แต่เมื่อได้วินิจฉัยไว้แล้วเช่นกันว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ วินิจฉัยว่า พฤติการณ์แห่งการกระทำของผู้ฟ้องคดีถือว่ามีความผิด โดยถือเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นไปประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ขอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีความผิดฐานอื่นมาด้วย จึงไม่มีผลเปลี่ยนแปลงมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่มีความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการอันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงแต่อย่างใดไม่ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๕/๒๕๖๓ (ประชุมใหญ่))

การพิจารณาว่าการกระทำใดเป็นการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ จะต้องพิจารณาจากองค์ประกอบในการกระทำความผิด ๔ ประการ คือ ประการที่หนึ่ง มีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติ ประการที่สอง ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ ซึ่งคำว่า “โดยมิชอบ” หมายความว่า ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ คำสั่งของผู้บังคับบัญชา ประการที่สาม เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ ซึ่งคำว่า “ประโยชน์” หมายถึง สิ่งที่ได้รับอันเป็นคุณแก่ผู้ได้รับ ซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่มีใช้ทรัพย์สินก็ได้ และคำว่า “มิควรได้” หมายถึง ไม่มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะได้รับประโยชน์ใด ๆ ตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น และประการที่สี่ โดยมีเจตนาทุจริต ซึ่งคำว่า “ทุจริต” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑ (๑) หมายความว่า เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น และการจะพิจารณาว่าการกระทำผิดเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือไม่ นั้น จะต้องพิจารณาลงไปถึงเจตนาของผู้กระทำด้วยว่า มีเจตนาทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมุ่งที่จะให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ หรือไม่ และเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามมิได้มีพฤติการณ์กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ อีกทั้ง ยังไม่ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้กระทำการอื่นใดที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีจึงมีอาจถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้กระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕



เช่นเดียวกัน ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามออกจากตำแหน่งกำนันและผู้ใหญ่บ้าน จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า เดิมผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นกำนันตำบลนาสัก ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลนาสัก ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่เมาะ อำเภอมะนัง จังหวัดลำปาง ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกรณีการกล่าวหาว่า นาย ด. ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในขณะที่นั้น พร้อมกับพวก รวมถึงผู้ฟ้องคดีทั้งสาม เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต กรณีละเว้นการจับกุมผู้บุกรุกก่อสร้างอ่างเก็บน้ำกัวข้าวหลาม อ่างเก็บน้ำปงชัย อ่างเก็บน้ำแม่ทุ และอ่างเก็บน้ำแม่หล่ง ในเขตป่าสงวนแห่งชาติอำเภอมะนัง จังหวัดลำปาง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ทำการไต่สวนแล้วมีมติว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งสามมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้พิจารณารายงานและความเห็นดังกล่าวแล้ว จึงมีคำสั่งให้ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามออกจากตำแหน่งตามฐานความผิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้อุทธรณ์คำสั่งลงโทษดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การพิจารณาว่าการกระทำใดเป็นการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ จะต้องพิจารณาจากองค์ประกอบในการกระทำความผิด ๔ ประการ คือ ประการที่หนึ่ง มีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติ ประการที่สอง ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ ซึ่งคำว่า “โดยมิชอบ” หมายความว่า ไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ คำสั่งของผู้บังคับบัญชา ประการที่สาม เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ ซึ่งคำว่า “ประโยชน์” หมายถึง สิ่งที่ได้รับอันเป็นคุณแก่ผู้ได้รับ ซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่มีใช้ทรัพย์สินก็ได้ และคำว่า “มิควรได้” หมายถึง ไม่มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะได้รับประโยชน์ใด ๆ ตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น และประการที่สี่ โดยมีเจตนาทุจริต ซึ่งคำว่า “ทุจริต” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑ (๑) หมายความว่า เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น และการจะพิจารณาว่าการกระทำผิดเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือไม่ นั้น จะต้องพิจารณาลงไปถึงเจตนาของผู้กระทำด้วยว่า มีเจตนาทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ



โดยมุ่งที่จะให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่สมควรได้หรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำที่พิพาททั้ง ๔ แห่งดังกล่าว มีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปลัดจังหวัดลำปาง นายอำเภอแม่เมาะ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นผู้อนุมัติ สั่งการ และติดต่อประสานงานทั้งหมด แม้โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำดังกล่าว จะมาจากเงินของกองทุนพัฒนาชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจังหวัดลำปาง ซึ่งมีหน่วยงานของรัฐหรือโครงการของรัฐก็ตาม แต่ผู้สั่งการ และผู้ที่เกี่ยวข้องต่างเป็นประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจังหวัดลำปาง กรรมการและற்றுญิกของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจังหวัดลำปาง รวมถึงผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ผู้ฟ้องคดีทั้งสามย่อมต้องปฏิบัติตามคำสั่งและเชื่อโดยสุจริตว่าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำดังกล่าวกระทำไปโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว และในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปลัดจังหวัดลำปาง ต่างก็เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ เช่นเดียวกับผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ก็ได้รับทราบเรื่องการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบุกรุกเขตป่าสงวนแห่งชาติเช่นกัน แต่ไม่มีการสั่งการให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ซึ่งเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ดำเนินการอย่างใด ประกอบกับข้อเท็จจริงจากการไต่สวนก็ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามมีเจตนาเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับเงินหรือประโยชน์ใดที่มีควรได้จากการลงนามเป็นผู้ว่าจ้างหรือเป็นกรรมการตรวจรับการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ หรือการไม่ดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายป่าไม้แต่อย่างใด นอกจากนี้ รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม กรณีถูกไล่ออกจากตำแหน่งกำนันและผู้ใหญ่บ้านโดยไม่เป็นธรรมของคณะอนุกรรมการการประสานภารกิจสภาพัฒนาปฏิรูปแห่งชาติด้านการปกครองท้องถิ่น ในคณะกรรมการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ยังระบุว่า จากผลการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่พบว่าเจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดมีส่วนที่เกี่ยวกับการทุจริตเรียกรับผลประโยชน์ในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำทั้ง ๔ แห่ง แต่เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้วาดด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการ หรือองค์การของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ กรณีจึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่สมควรได้อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ส่วนกรณีความผิดฐานเป็นผู้ประพฤติด้อยอย่างร้ายแรง นั้น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดทางวินัยผู้ฟ้องคดี



ในความผิดฐานอื่น เป็นการกระทำที่ไม่มีอำนาจตามกฎหมาย มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ชี้มูลความผิดทางวินัยผู้ฟ้องคดีทั้งสามในความผิดฐานอื่น จึงไม่ผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนผู้ฟ้องคดีทั้งสามตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามกระทำความผิดฐานเป็นผู้ประพฤติด้อยอย่างร้ายแรงก่อน ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามออกจากตำแหน่งกำนันและผู้ใหญ่บ้านในความผิดทางวินัยฐานอื่น ได้แก่ ฐานเป็นผู้ประพฤติด้อยอย่างร้ายแรง โดยมีได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนผู้ฟ้องคดีทั้งสามและมิได้แจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามทราบ เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้มีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานและนำสืบแก้ข้อกล่าวหา คำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามออกจากตำแหน่งกำนันและผู้ใหญ่บ้านตามฐานความผิดดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมิได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญในการลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๑๐๒^{๒๘}

^{๒๘} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๑๐๒ การดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยให้สอบสวนเพื่อให้ได้ความจริงและยุติธรรมโดยไม่ชักช้า

การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ดำเนินการตามวิธีการที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร ถ้าเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวน และในการสอบสวนนี้ต้องแจ้งข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนำสืบแก้ข้อกล่าวหา เมื่อดำเนินการแล้วถ้าฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำความผิดวินัยก็ให้ดำเนินการตามมาตรา ๑๐๓ หรือมาตรา ๑๐๔ แล้วแต่กรณี ถ้ายังฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิดวินัย จึงจะยุติเรื่องได้

การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสอง ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ เป็นผู้สั่งแต่งตั้ง

ในกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งต่างระดับกันถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงร่วมกัน ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ สำหรับผู้ถูกกล่าวหาที่มีตำแหน่งในระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการตามวรรคสามได้

นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสองสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญในทุกกระทรวง ทบวง กรม

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามวรรคสอง ในเรื่องที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา ๑๑๔ (๔) หรือมาตรา ๑๑๕ และคณะกรรมการสอบสวนตามมาตราดังกล่าวได้สอบสวนไว้แล้ว คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสองจะนำสำนวนการสอบสวนตามมาตราดังกล่าวมาใช้เป็นสำนวนการสอบสวน และทำความเข้าใจเสนอผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยถือว่าได้มีการสอบสวนตามวรรคสองแล้วก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนำสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณากรณีที่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสองให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

ในกรณีที่เป็นการตีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. จะดำเนินการทางวินัยโดยไม่สอบสวนก็ได้



แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับมาตรา ๖๑ ทวิ^{๒๙} แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะที่เกิดเหตุ ประกอบกับเมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามมิได้มีพฤติการณ์กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ อีกทั้ง ยังไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้กระทำการอื่นใดที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีจึงมีอาชญาได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้กระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง^{๓๐} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ เช่นเดียวกัน ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

^{๒๙} พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗

มาตรา ๖๑ ทวิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบลต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ผู้ใดฝ่าฝืนให้ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดต้องได้รับโทษ

วินัยและโทษผิดวินัยให้ใช้กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม

อำนาจการลงโทษ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบลให้เป็นไปดังนี้

(๑) กำนันมีอำนาจลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ใหญ่บ้าน

(๒) นายอำเภอมีอำนาจลงโทษกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบลดังนี้

(ก) ลดอันดับเงินเดือนไม่เกินหนึ่งอันดับ

(ข) ตัดเงินเดือน โดยเทียบในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นหัวหน้าแผนกกับผู้กระทำความผิดชั้นเสมียนพนักงานตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

(ค) ลงโทษภาคทัณฑ์

เมื่อกำนันผู้ใหญ่บ้านคนใดถูกฟ้องในคดีอาญา เว้นแต่คดีความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือมีกรณีที่ต้องหาว่าทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถูกสอบสวนเพื่อไล่ออกหรือปลดออก ถ้านายอำเภอเห็นว่าคงให้อยู่ในตำแหน่งจะเป็นการเสียหายแก่ราชการจะสั่งให้พักหน้าที่ก็ได้ แล้วรายงานให้ข้าหลวงประจำจังหวัดทราบการสั่งให้กลับเข้ารับหน้าที่ ตลอดจนการวินิจฉัยว่าจะควรจ่ายเงินเดือนระหว่างพักให้เพียงใดหรือไม่ ให้ข้าหลวงประจำจังหวัดเป็นผู้พิจารณาสั่ง อนุโลมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

(๓) ข้าหลวงประจำจังหวัดมีอำนาจลงโทษ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจำตำบลในทุกสถาน ในกรณีการลดอันดับและตัดเงินเดือน ให้เทียบข้าหลวงประจำจังหวัดในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นหัวหน้ากอง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบลเป็นชั้นเสมียนพนักงานตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

โดยเฉพาะโทษปลด หรือไล่ออก ถ้ากำนัน ผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจำตำบลผู้ถูกลงโทษเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม ก็มีสิทธิร้องทุกข์ต่อกระทรวงมหาดไทย

การร้องทุกข์ให้ทำคำร้องลงลายมือชื่อยื่นต่อนายอำเภอภายในกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันได้ทราบคำสั่งการลงโทษ เพื่อนายอำเภอจักได้เสนอต่อไปยังข้าหลวงประจำจังหวัดและกระทรวงมหาดไทยตามลำดับ ภายในกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคำร้องทุกข์ พร้อมด้วยคำชี้แจง ถ้าจะพึงมี ให้กระทรวงมหาดไทยมีอำนาจสั่งให้ยกคำร้องทุกข์หรือเพิกถอนคำสั่งการลงโทษหรือลดโทษ

^{๓๐} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๙๘

ฯลฯ

ฯลฯ

การกระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุก หรือโทษที่หนักกว่าจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก หรือได้รับโทษที่หนักกว่าจำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง



ที่ลงโทษใส่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามออกจากตำแหน่งกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ และเป็นการกระทำความผิดได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติด้อย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม และมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ประกอบกับมาตรา ๖๑ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ยกอุทธรณ์ ก็เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษาเพิกถอนคำสั่ง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๔๙/๒๕๖๒)

๓. คำสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวน

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๑๗๑๒-๑๗๑๖

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๑๖๒๐-๑๖๒๒

๔. คำสั่งให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน

การที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาจะมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ เพราะเหตุมีมลทินมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนตามที่บัญญัติในมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้นั้น ต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่า ข้าราชการตำรวจผู้นั้นถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้มีการสอบสวนตามมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว แต่ไม่ได้ความแน่ชัดว่าผู้นั้นกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงที่จะถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก แต่มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนนั้น หากให้รับราชการต่อไป จะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ดังนั้น การออกคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ กรณีมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนนั้น จึงต้องพิจารณาจากผลการสอบสวนด้วยว่า ข้าราชการตำรวจผู้นั้นมีพฤติการณ์การกระทำความผิดเป็นเหตุที่ควรสงสัยว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดที่ถูกกล่าวหา และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้นถึงขนาดที่หากจะให้รับราชการต่อไปจะเสียหายแก่ราชการหรือไม่ด้วย เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำรวจมีหน้าที่โดยตรงในการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจึงต้องประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน แต่ผู้ฟ้องคดีกลับเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเสียเอง การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนซึ่งจะให้รับราชการต่อไป อาจเป็นการเสียหายแก่ราชการ ดังนั้น การที่ผู้บังคับการ



ตำรวจภูธรจังหวัดยะลามีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญ เหตุทดแทน จึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีรับราชการตำรวจชั้นยศสิบตำรวจโท ประจำที่กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๒๐.๓๐ นาฬิกา ผู้ฟ้องคดีได้ขับรถยนต์กระบะของภรรยาของผู้ฟ้องคดีเพื่อไปเยี่ยมบิดา หลังจากนั้นได้ขับรถเพื่อไปรับภรรยา แต่ระหว่างทางได้รับโทรศัพท์จากนาย ว. ซึ่งเป็นญาติลูกพี่ลูกน้องขอโดยสารไปในเมืองด้วย เมื่อผู้ฟ้องคดีขับรถยนต์ถึงบริเวณหน้าวัดเขาแดงตะวันตกได้พบรถยนต์ของเจ้าพนักงานตำรวจขับขึ้นด้านหน้า ผู้ฟ้องคดีจึงได้ขับแซงรถยนต์คันดังกล่าวไป ต่อมา เจ้าพนักงานตำรวจได้ส่งสัญญาณให้ผู้ฟ้องคดีหยุดรถ ผู้ฟ้องคดีได้หยุดรถให้ตรวจ เจ้าพนักงานตำรวจได้ขอตรวจปัสสาวะของนาย ว. แต่นาย ว. ลงจากรถแล้ววิ่งหนีไป เจ้าพนักงานตำรวจขอตรวจค้นตัวผู้ฟ้องคดี แต่ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย จึงได้ขอตรวจค้นรถยนต์ พบยาบ้า (เมทแอมเฟตามีน) จำนวน ๓๐ เม็ด บรรจุอยู่ในหลอดกาแฟ หลอดละ ๑๐ เม็ด จำนวน ๓ หลอด ใส่ไว้ในถุงพลาสติกใส ๑ ถุง พร้อมอุปกรณ์การเสพยาบ้า จำนวน ๒ ชุด ซ่อนไว้ในผ้าห่มวางเท้า บริเวณที่นั่งด้านหน้าอันเป็นบริเวณที่นาย ว. นั่ง เจ้าพนักงานตำรวจได้จับกุมผู้ฟ้องคดีและมีการตรวจปัสสาวะของผู้ฟ้องคดี แต่ไม่พบสารเสพติด หลังจากนั้น เจ้าพนักงานตำรวจจับนาย ว. ได้ เมื่อตรวจปัสสาวะพบสารเสพติดในปัสสาวะ นาย ว. รับสารภาพเฉพาะข้อหาเสพยาบ้า พนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ฟ้องคดีและนาย ว. ข้อหาร่วมกันมียาเสพติดประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่าย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทลุงได้รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ทราบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อน ต่อมา เมื่อพนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องผู้ฟ้องคดี คงสั่งฟ้องเฉพาะนาย ว. คณะกรรมการสอบสวนฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือมีมลทินมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน แต่ผู้ฟ้องคดีได้ละทิ้งหน้าที่เวรยาม โดยไม่ได้ขออนุญาตอันเป็นความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่อุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการ อันเป็นความผิดตามมาตรา ๗๘ (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ เห็นควรลงโทษกักขังผู้ฟ้องคดีกำหนด ๑๕ วัน และได้นำเสนอการสอบสวนเสนอคณะกรรมการพิจารณากลับกรองการพิจารณาสั่งลงโทษข้าราชการตำรวจถูกกล่าวหากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงของตำรวจภูธรจังหวัดยะลา คณะกรรมการพิจารณากลับกรองฯ มีมติให้คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยสอบเพิ่มเติม หลังจากที่มีการสอบสวนเพิ่มเติมแล้ว คณะกรรมการพิจารณากลับกรองฯ เห็นว่า



ผู้ฟ้องคดีมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด แม้การสอบสวนทางวินัยยังไม่ได้ความแน่ชัดว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำผิดถึงขนาดจะถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก แต่มีมลทินมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน หากให้อยู่รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการ เห็นควรให้ผู้ฟ้องคดี ออกจากราชการเพื่อรับบำนาญเหตุทดแทนตามมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเพื่อรับบำนาญเหตุทดแทน ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งลงโทษต่อคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออนุกรรมการคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ (อ.ก.ตร. อุทธรณ์) ทำการแทน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเพื่อรับบำนาญเหตุทดแทน และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ เพราะเหตุมีมลทินมัวหมอง ในกรณีที่ถูกสอบสวนตามที่บัญญัติในมาตรา ๑๐๒^{๓๑} แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ ๙ ได้ ต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่า ข้าราชการตำรวจผู้นั้นถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้มีการสอบสวนตามมาตรา ๙๖^{๓๒} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่ไม่ได้ความแน่ชัดว่า ผู้นั้นกระทำความผิดที่จะถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก แต่มีมลทินหรือมัวหมองในกรณี

^{๓๑-๓๒} พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๙๖ เมื่อข้าราชการตำรวจถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น ทำการสอบสวน ในการสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนำสืบแก้ข้อกล่าวหา เมื่อดำเนินการแล้ว ถ้าฟังได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำความผิดวินัย ให้ดำเนินการต่อไปตามมาตรา ๙๙ หรือมาตรา ๙๐ แล้วแต่กรณี ถ้าฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหา กระทำความผิดวินัย ให้สั่งยุติเรื่อง

ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๗๒ หรือผู้บังคับบัญชาอื่นตามที่กำหนดในระเบียบ ก.ตร. เป็นผู้สั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง

ในกรณีที่ข้าราชการตำรวจตำแหน่งต่างกันถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงร่วมกันให้ผู้มีอำนาจ สำหรับผู้ถูกกล่าวหาที่มีตำแหน่งในระดับสูงกว่าเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา ๑๐๑ และผลการสอบสวนปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการสั่งการตามผลการสอบสวน โดยไม่ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือดำเนินการสอบสวนใหม่ แต่ทั้งนี้ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยจะระบุหรือไม่ระบุพยานก็ได้ และต้องให้อาสาผู้ถูกกล่าวหาชี้แจง และนำสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย

มาตรา ๑๐๒ เมื่อข้าราชการตำรวจผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้มีการสอบสวน ตามมาตรา ๙๖ แต่ไม่ได้ความแน่ชัดว่าผู้นั้นกระทำความผิดที่จะถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออกแต่มีมลทินหรือมัวหมองในกรณี ที่ถูกสอบสวนนั้น หากจะให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๗๒ สั่งให้ผู้นั้น ออกจากราชการเพื่อรับบำนาญเหตุทดแทนได้

